

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3008/2539

นาย เลิศ ศักดิ์ ภู ชนะ กิจ

โจทก์

นาง บุญ ช่วย รจิตวัฒนาหรือม่วงศิริ กับ

พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 914, มาตรา 959

การที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระค่าหน้าดินตามสัญญา เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาและไม่มีสิทธิระงับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทแม้ต่อมาโจทก์จะบอกเลิกสัญญาก็ตามจำเลยก็ยังคงต้องชำระเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลังเช็คพิพาท เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่าย โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสละหลังชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้เนื่องจากจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,502,986.66 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทแก่โจทก์เพื่อตอบแทนในการที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 เช่าที่ดินทำการก่อสร้างอาคารแต่โจทก์กลับบอกเลิกสัญญาและไม่ยอมให้จำเลยที่ 1 ก่อสร้างต่อไป อ้างว่าจำเลยที่ 1 จ้างบุคคล

ภายนอกถมดินไม่ถูกต้องตามสัญญา จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าระงับเงินตามเช็ค
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน
1,400,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.16 เป็นเช็คค้ำหน้าดิน จำเลยที่
1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลักหลังเมื่อเช็คพิพาทถึง
กำหนด โจทก์นำไปเรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผล
ว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่ายปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.17 ในสัญญาเอกสารหมายเลข
จ.1 ตกลงให้จำเลยที่ 1 ถมที่ดินด้วยทรายหรือดิน แต่ต่อมาจำเลยทั้งสองขอแก้
สัญญาเป็นถมด้วยดินลูกรัง ซึ่งโจทก์ก็ยินยอม ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.15 ต่อมา
จำเลยทั้งสองถมที่ดินด้วยดินลูกรังและหินผุก้อนโต ๆ ซึ่งหินผุมีคุณสมบัติไม่มีเท่าลูกรัง
เพราะทำให้การตอกเสาเข็มยาก ระดับของพื้นดินไม่แน่น เมื่อทำการก่อสร้างจะเกิด
โพรงภายใน เห็นว่า ตามโทรเลขเอกสารหมายเลข จ.6 ซึ่งจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญากับ
นายนาม มีข้อความตอนหนึ่งว่า "ปรากฏว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา ท่านได้นำหิน
ผุมมาทำการถมที่ผสมกับดินลูกรังเพียงบางส่วน ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ท่านทราบด้วยวาจา
ระหว่างที่เริ่มทำการถมหลายครั้งแล้ว และนายเลิศศักดิ์ ภูชนะกิจ ได้แจ้งให้ท่านท
ราบด้วยวาจาหลายครั้งแล้วเช่นกัน แต่ปรากฏว่าท่านก็ยังเพิกเฉยทำการถมด้วยหินผุ
และนำดินลูกรังมาทับหน้าไว้" ซึ่งข้อความดังกล่าวแสดงว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับว่านาย

นามได้นำหินผุมาถมที่ดินนอกจากนั้นตามเอกสารหมายเลข.10 จำเลยทั้งสองก็รับว่า
นายนามบิดพริ้วไม่ทำตามข้อตกลงจึงเชื่อมกับคำเบิกความของโจทก์ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่นำหินผุมาถมที่ดิน เชื้อพิพาทเอกสารหมายเลข
จ.16เป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์เพื่อชำระค่าน้ำดินตามสัญญาเอกสารหมายเลข
จ.1 (หรือล.1) ข้อ 7(2) และธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน เพราะจำเลยที่ 1 สั่งให้
ระงับการจ่ายเงินในวันที่ 29 เมษายน 2534 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข.17 ต่อมา
โจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยทั้งสองในวันที่ 24 พฤษภาคม 2534 ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข.7 ซึ่งจำเลยทั้งสองได้มีหนังสือตอบในวันที่30 พฤษภาคม 2534
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข.10 การที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค
ในระหว่างที่สัญญายังมีผลบังคับอยู่ก็ดี การที่จำเลยทั้งสองนำหินผุไปถมที่ดินก็ดี
เป็นการผิดสัญญาเชื้อพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกเพื่อชำระหนี้ค่าน้ำดินและถึง
กำหนดก่อนที่โจทก์จะบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิสั่งระงับการจ่ายและต้อง
ชำระให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2เป็นผู้สละหลังเชื้อพิพาท จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น